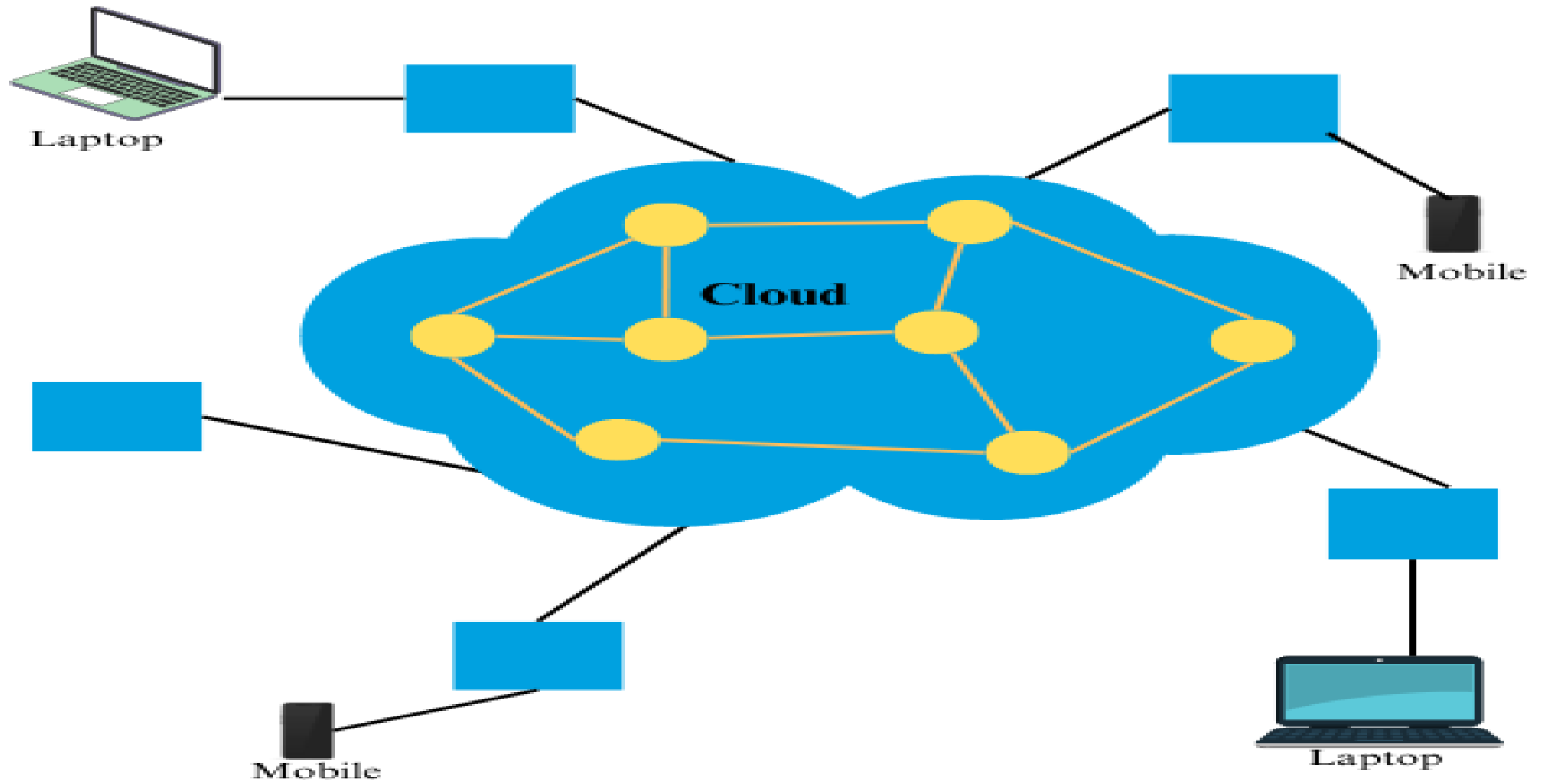


साइबर अपराध, कानून र प्रयोग

-Kedar Ghimire
LLM, Cyber Law
and Cyber
Security

What is Cybercrime?

- Unlawful acts wherein the computer is either a tool or a target or both which is committed in the **Cyberspace**.
- Cyberspace is the domain generated from the interconnection between computers and telecommunication networks in order to store, modify, and exchange data **via networked systems** and associated physical infrastructures without regard to physical geography.
- **Internet or Intranet** is the compulsory requirement of the cyberspace.



Definition by US Department of Justice

Cyber Crime is Act of

1) Creating, 2) Distributing, 3) Altering, 4) Stealing, 5) Misusing & 6) Destroying **Information** through the **computer by Manipulation of cyberspace** without the use of physical force & **against the will or interest of the victim.**

Most striking feature of cybercrime is that they are **relatively easy to commit, difficult to detect and even harder to prove.**

Computer Related Crime/Cyber Crime

- The basic thing of the computer related crime is the involvement of computer or computer related technology in the crime.
- Cybercrimes are made possible by the **combination of computers with internet or networks.**
- The central or focal point of cybercrime is **data** with application of communication technology.

1. Cyber Dependent Crime

Where a digital system is the target as well as the means of attack. Eg.

- DOS
- DDOS

2. Cyber Enabled Crime

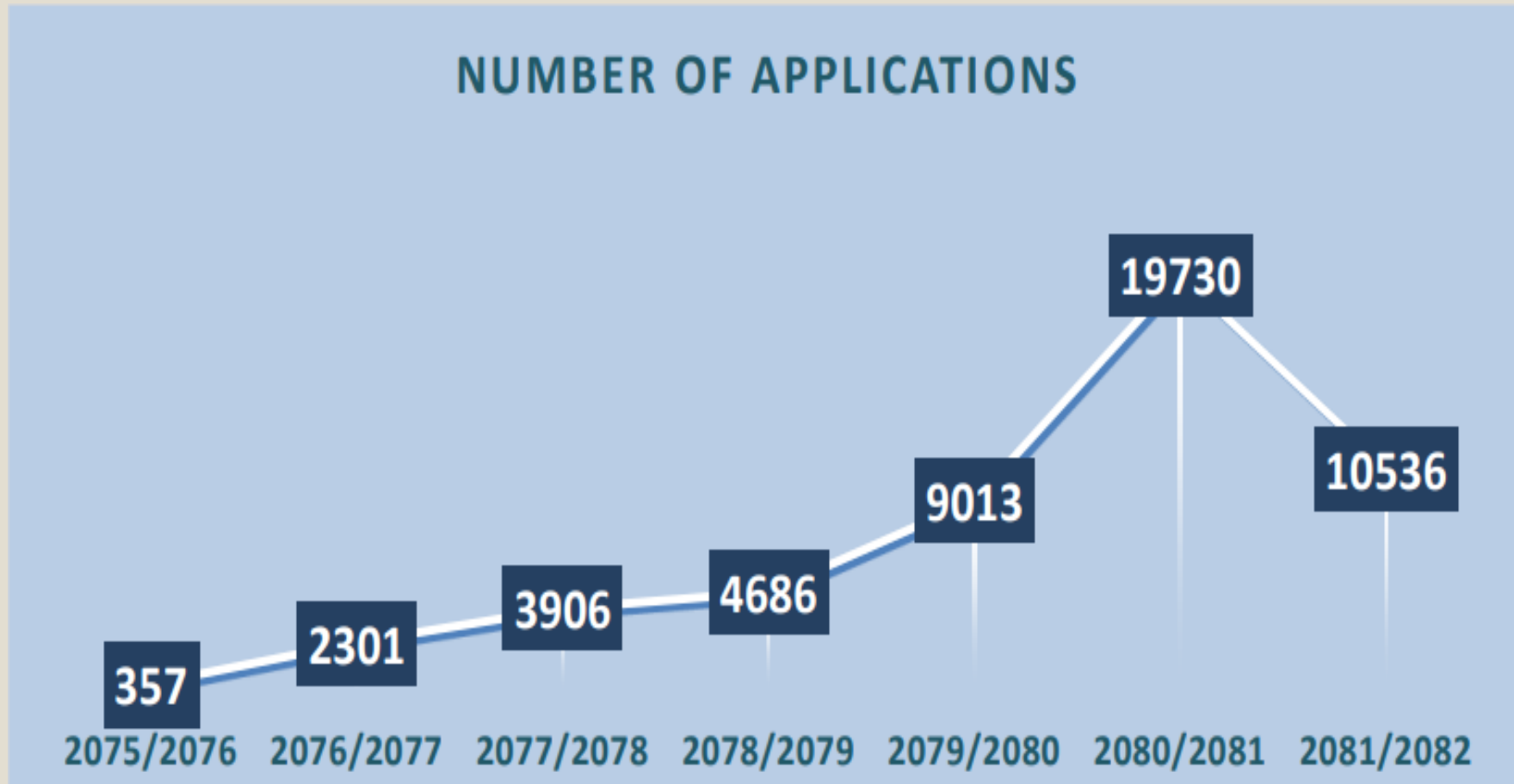
Use of cyber technology to commit other traditional crimes.

The use of the internet to facilitate drug dealing, people smuggling and many other 'traditional' crime.

Table 1: Most Reported Crime Categories: Top 10 by Application Count

Category	2079/80	2080/81	2081/82
Hacked Account	1525	10051	2584
Fake/Impersonation Account	968	1972	1294
Financial Fraud/Scam	874	3772	4616
Bullying/Harassment	722	1022	716
Criminal Defamation	543	1728	857
Hate Speech	253	480	174
Sexting	161	285	13
Missing/Kidnapped Person	52	122	41
Sextortion	46	102	5
Other	43	82	54

Numbers of Cybercrime Application on Cyber Bureau Year Wise



साइबर अपराधसँग सम्बन्धित मुख्य कानूनि
व्यवस्थाहरु

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३

कम्प्युटर स्रोत सङ्केतको चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्ने (दफा ४४)

प्रचलित कानूनले कम्प्युटर स्रोतको सङ्केत (सोर्स कोड) लाई यथा अवस्थामा राख्ने गरी तत्काल व्यवस्था गरेको अवस्थामा कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटर, कम्प्युटर कार्यक्रम, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कका लागि प्रयोग हुने कम्प्युटर स्रोतको सङ्केत (सोर्स कोड) लाई जानी जानी वा बद्रियत राखी चोरी गरेमा, नष्ट गरेमा, परिवर्तन गरेमा वा त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

Open and secret source code

कम्प्युटर सामग्रीमा अनधिकृत पहुँच (दफा ४५)

कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटरमा रहेको कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने मनसायबाट सो कम्प्युटरको धनी वा जिम्मेवार व्यक्तिबाट कुनै अख्तियारी नलिई सो कम्प्युटरको प्रयोग गरेमा वा अख्तियारी लिएको अवस्थामा पनि अख्तियारी दिइएको भन्दा भिन्न कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा निजलाई कसूरको गम्भीरता हेरी दुई लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षति पुर्याउने (दफा ४६)

कुनै व्यक्तिले कुनै संस्थालाई गलत तरिकाले हानि नोक्सानी पुर्याउने मनसाय राखी जानी जानी कम्प्युटर सम्पदामा रहेको कुनै सूचनालाई कुनै पनि व्यहोराबाट नष्ट गरेमा, क्षति पुर्याएमा, मेटाएमा, हेरफेर गरेमा, काम नलाग्ने बनाएमा वा त्यस्तो सूचनाको मूल्य र प्रयोगको महत्वलाई ह्रास गराएमा वा हानिकारक प्रभाव पारेमा वा कसैलाई त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई दुई लाख रुपैयाँ“सम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्ने (दफा ४७)

कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने (२०७२/६/१४ मा थप) वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।



नेपाल टेलिकम
Nepal Telecom

राष्ट्र निर्माण हाम्रो लक्ष्य

पत्र संख्या : ०८२/८३
चलानी नं. : २९.२९.११



मिति : २०८२/०४/०४

श्री सम्पादक ज्यू,

प्रेस नोट

सचेत रहन अनुरोध गरिएको सम्बन्धमा ।

केही दिन देखि विभिन्न Alert ID हरु मार्फत नेपाल टेलिकमका ग्राहकहरुको मोबाइलमा URL address हरु राखेर 'Dear valued customer, your Connect IPS account has been locked. Please verify (different url addresses) to login and secure it' भन्ने व्यहोराको सन्देश सम्प्रेषण गरी लिंक खोल्न लगाई Connect IPS को Username र Password Entry गरी Login गर्न लगाएर ठगी गरिएको पाइएकोले सचेत रहन र त्यस्ता लिंकहरु नखोल्न सम्पूर्ण सेवाग्राही महानुभावहरुमा अनुरोध छ ।

केही URL address हरु:

<https://shorturl.fm/K6xKh>
<https://shorturl.fm/xMwH6>

कम्पनीको आधिकारिक ब्लु टिकसहितको फेसबुक र एक्स लगायतका सामाजिक सञ्जालमा भएका सूचना तथा कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटलाई मात्र आधार मानेर कम्पनीका सेवा वारेमा अघावधिक हुनसमेत अनुरोध छ ।

रविन्द्र मानन्धर
प्रवक्ता

के हो त उक्त अपराध ?

Unauthorized Access?

Fishing?

Link Manipulation?

Or other?

केहि मुद्दाहरु

- २०६७।१०।१० मा asmin@yahoo.com नामको इमेलबाट minadhital@gmail.com मा कानूनले प्रदर्शन गर्न नहुने भनि रोक लगाएको फोटो र वाक्य समेत भएका इमेल मलाई पठाएको
- २०६७।११।०५ मा फेरी सोहि फोटो र ब्यहोरा भएको मेरो ईमेल ठेगानामा आएको
- प्रतिवादिले अदालत समक्ष इन्कारी वयान दिएको भए तापनि अनुसन्धानबाट सो इमेल प्रतिवादिकै घरमा प्रयोग भएको world link को 182.02.200.15 IP address बाट आएको अनुसन्धान बाट खुलेको ।

० म जाहेरवाला विवाहित महिला भएको र मैले सामाजिक संजाल फेसबुकमा आफ्नो नाम **Januka Karki** राखी संचालन गरी आएकोमा केही पहिला देखि मोवाईल नं. ९८२६१००९२० प्रयोग गर्ने ब्यक्तिले म्यासेन्जरबाट मलाई फोन गर्ने गरेकोमा पछि सोही ब्यक्तिले फेसबुक आई डी **Pratpa KC** नामबाट मलाई अश्लिल म्यासेज म्यासेन्जरबाट पठाउने, अश्लिल फोटो पठाई मेरो चरित्रहत्या गर्ने गरेकोले २०७५।०७।१२ गते महानगरीय अपराध महाशाखामा उल्लेखित कार्य गर्ने मानिस पत्ता लगाई कारवाही गरी पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा सो गर्ने ब्यक्ति पक्राउमा परेको प्रहरीद्वारा जानकारी पाई आई हेर्दा ठाकुर बहादुर के.सी.ले फेसबुक आईडीमा आफ्नो नाम **Pratpa KC** राखी मेरो चरित्रहत्या हुने गरी अश्लिल फोटो, अश्लिल म्यासेज निजको मोवाईल नं.९८२६१००९२० बाट पठाएकोले कारवाही गरी पाउँ भन्ने जाहेरी।

० विपक्षी प्रकास बुढाथोकीसंग जिनजान भई हामीहरु वीचमा मायाप्रेम बसी संगै हिँड्ने, बस्ने गरेका थियौं । हामीहरु रिलेसनमा रहँदाको अवस्थामा शारीरिक सम्बन्ध भएको अवस्थामा मैले थाहा जानकारी नपाउने गरी खिचेको मेरो गोप्य अङ्गहरुको फोटो मेरो princess Sapplea Profile Name भएको Facebook ID लाई ह्याक गरी मिलाई सो Facebook ID मा पोष्ट गर्ने, पब्लिक शेयर गर्ने, उक्त भिडियो सुरक्षित छ भनी व्ल्याकमेल गर्दै, मेरो चरित्रहत्या गर्ने, बदनाम गराउने, बेईज्जती गरी मलाई दुख हैरानी दिने, मोवाईल नं. ९८०३०४९७८२ बाट मलाई फोन गरी, म्यासेज समेत पठाउने, अमर्यादित कार्य गरी सामाजिक संजाल फेसबुकको समेत दुरुपयोग गरेकोले कारवाही गरी पाउँ भन्ने जाहेरी ।

० तथ्य- म जाहेरवालालाई विशाल भन्ने मनोज कार्कीले आफूसँग दुबईमा श्रीमति लान पाउने भिषा छ, विवाह गरी दुबई जाऊँ भनी प्रेमजालमा पारी मिति २०७५।०१।१२ मा प्रेम विवाह गरी विराटनर म.न.पा., वडा नं. ३ स्थित डेरा कोठामा राखेको । विवाहपश्चात हामी श्रीमान श्रीमतिको रूपमा रहँदा, बस्दा, सुत्दाको अस्थामा म निदाएको बेलामा निजले मेरो शरीरको कपडा हटाई मेरो नग्न फोटो खिचेको रहेछ, सो कुरा थाहा भएन । मेरो मोबाईल समेत कब्जामा लिई मेरो Kanchan Bishal Kanchan Bishal नामबाट फेसबुक चलाउने गरेको आई.डी.बाटै निजले मेरो नग्न फोटो विभिन्न व्यक्तिलाई पठाई दिने भनी धम्की दिने गर्दथ्यो । मिति २०७५।०२।०५ मा निज विपक्षीले मलाई सार्वजनिक ठाउँमा कुटपिट गरेकाले निजलाई जि.प्र.का. मोरङमा जाहेरी दिई सार्वजनिक मुद्दामा थुनामा रहेको छ । हाल २०७५।०४।०९मा मैले आफ्नो फेसबुक खोली हेर्दा मेरो नग्न फोटोहरू विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पठाएको जानकारी पाएकोले निजले मलाई प्रेम विवाह गरी सँगै रहँदा बस्दा मैले थाहा नपाउने गरी खिची राखेको नाङ्गो फोटोहरू सामाजिक संजाल फेसबुकमा अपलोड गरी पोष्ट गरेकाले कारवाही गरीपाउँ भन्ने जाहेरी ।

० तथ्य-सुन्दर ठकुरीले विगत ३।४ वर्ष अगाडीदेखि नक्कली फेसबुक आईडी बनाई मेरो इज्जत प्रतिष्ठामा आँच आउने किसिमको क्रियाकलाप गरेको थाहा पाई यस भन्दा अगाडी पनि प्रहरी प्रभाग कपनमा मैले निवेदन दिई निजलाई प्रहरीमा बोलाई ल्याई सम्झाई बुझाई गर्दा निजले अब आइन्दा सो कार्य नगर्ने भनी एक पटकको लागी निजले सुधने मौका पाउ भनी अनुरोध गरेकोले मानिसमा गल्ती कमी कमजोरी हुन्छ एक पटक गल्ती सुधने मौका दिन उचित ठानी कारवाहीको प्रक्रियामा नगर्दै सम्झाई बुझाई छाडी दिएकोमा हाल आएर पनि निजले सोही प्रक्रिया दोहोर्याई सेपैनी नानी नामको नक्कली फेसबुक आईडी खोली मेरो इज्जत प्रतिष्ठामा आँच आउने कार्य गरेको कुरा मैले मिति २०७५।४।१८ गते थाहा पाई मैले सो कार्य नगर्न अनुरोध गर्दा निजले उल्टै धम्की दिई तेरो फोटो अरु ब्यक्तिको नाँगो फोटोसंग जोडी राखी फेसबुकमा अरुलाई पोष्ट गरी पठाई तेरो बेइज्जति गरी दिन्छु भनी धम्की दिएकोले सुन्दर ठकुरीले फेसबुकमा नक्कली आईडी बनाई संचालन गरी मेरो चरित्र हत्या गर्ने कार्य गरेकोले निजलाई कारवाही गरीपाउँ भन्ने व्यहोराको फुरलामु शेर्पाको जाहेरी दरखास्।

० तथ्य-सामाजिक संजाल फेसबुकमा अपरिचित ब्यक्तिको मृत लाशलाई श्रद्धान्जली दिईरहेको फोटोमा “दुखद खबरः प्रधानमन्त्री केपी वलीको अस्पतालमा निधन” भन्ने जस्ता भ्रामक स्टेटस लेखी पोष्ट गरी pahilonepalikhabar.com र pathivaraonline.com (खबरटाईम मिडिया प्रा.लि.) ले प्रेस काउन्सिलबाट अनुमति नलिई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कम्प्युटर, ईन्टरनेट, लगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक नैतिकता शिष्टाचार विरुद्धका सामाग्री प्रकासन गरी सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यू र सर्वसाधारण जनता तथा सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने उद्देश्यले झुठा सामाग्री सम्प्रेषण गरी भ्रम, अफवाह फैलाउने pahilonepalikhabar.com र pathivaraonline.com (खबरटाईम मिडिया प्रा.लि.) का सञ्चालकहरु हरी प्रसाद मानन्धर समेतलाई विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम कारिही गरी पाउँ।

० तथ्य- वर्ष १३ कि निर्मला पन्त मिति २०७५ । ०४ । ११ गते विहान मत् अवस्थामा फेला परेको घटनाको सम्बन्धमा जबरजस्ती करणी र कर्तव्य गरेको महामा अनुसन्धान कार्य भई रहेको र संलग्न प्रतिवादी हालसम्म खुल्न नआएको अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेपाल प्रहरीको बदनाम हुने तरिकाले “यिनै हुन १४ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरी बलात्कार गरी हत्या गर्ने प्रहरी । सक्दो शेयर गर्न होला” भनी पोष्ट गरी प्रहरी पोशाक लगाएको व्यक्तिको फोटो र मर्कको फोटो फेसबुकमा अपलोड गरेको हुँदा सामाजिक सञ्जालमा गलत समाचार सम्प्रेषण गरी बदनियत तरिकाले फोटो अपलोड गरी अनुसन्धान कार्यमा बाधा पर्याई प्रहरी संगठनको बदनाम गरेको हुँदा यसरी गलत समाचार सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्ने दोषी व्यक्ति पत्ता लगाई आवश्यक कारवाहीको लागि समाचारको लिङ्क सहितको विवरण पठाईएको भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०७५ । ०४ । १४ गतेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको पत्र ।

० प्रतिवादीले हाम्रो अनुमति बिना हाम्रो Domain Name www.sivaholiday.com सँग मिल्दोजुल्दो नामको डोमेन नेम www.shivaholiday.com दर्ता गरी प्रयोगमा ल्याएको छ। उक्त डोमेन नेम प्रयोग गर्दा सर्वसाधारण तथा ग्राहकहरूमा भ्रम उत्पन्न भएको छ र हाम्रो व्यवसायिक प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पुगेको छ। प्रतिवादीले सो डोमेन नेम प्रयोग गरी गलत सूचना प्रवाह गर्ने, हाम्रो नाम र पहिचानको दुरुपयोग गर्ने तथा अनुचित आर्थिक लाभ लिने कार्य गरेको छ, जसका कारण हाम्रो संस्थालाई आर्थिक, व्यवसायिक तथा मानसिक क्षति भएको छ। यस प्रकारको कार्य प्रचलित साइबर कानून, विद्युतीय कारोबार ऐन विपरीत भएको हुँदा प्रतिवादीद्वारा दर्ता गरिएको विवादित डोमेन नेम तत्काल रद्द वा निलम्बन गरी विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४४ बमोजिम आवश्यक कारबाही गरि पाउँ भन्ने जाहेरी।

- हाम्रो संस्था jobsnepal.com ले प्रयोग गर्दै आएको कम्प्युटर प्रणाली/सर्भर/नेटवर्कमा मिति २०७८।१२।१२ मा अनुमति बिना कम्प्युटर प्रणालीमा प्रवेश गरी महत्वपूर्ण डाटा तथा फाइलहरू इन्क्रिप्ट गरेको र ती डाटा पुनः प्राप्त गराउन रकम रु तीन लाख फिरोति मागेको ।
- sachin.12@yahoo.com नामको email ID बाट तिन दिन भित्र सो फिरोति नदिए सबै Data हरु Permanent रुपमा Delete गर्ने धम्कि आएको ।
- अनुसन्धानका क्रममा sachin.12@yahoo.com इमेल ठेगाना 124.41.204.21 नामक IP बाट प्राप्त भएको खुलेको

◦ मेरो इमेल ठेगाना bhupal22@gmail.com मा scchu@bit.kuas.edu.tw ठेगानाबाट मिति २०८१।०२।१७ देखि निरन्तर रूपमा अवाञ्छित, अनधिकृत तथा भ्रामक इमेलहरू प्राप्त भइरहेका छन्। ती इमेलहरूमा कुनै पनि प्रकारको अनुमति नलिइ विज्ञापन, लिंक, अफर तथा कहिलेकाहीँ शंकास्पद सामग्री पठाइदै आएको छ, जसले मेरो व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लङ्घन हुनुका साथै मानसिक तनाव र कार्यसम्पादनमा असर पुर्याएको छ। मिति २०८१।०२।२३ का दिन एकैपटकमा १००० भन्दा बढि त्यस्ता email आएपछि मेरो email को inbox भरिन गई अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचाहरूबाट बञ्चित हुनुपरेकोले सो इमेल पठाउने ब्यक्ति लाई पक्राउ गरी विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ४६ बमोजिम कारवाहि गरी पाऊँ भन्ने जाहेरी दरखास्त ।

◦ scchu@bit.kuas.edu.tw भन्ने email inbox मा देखिए तापनि इमेल प्राप्त भएको बास्तविक ठेगाना sagritali15@gmail.com सहित सो इमेलका पेशक प्रतिवादि सङ्ग्राम पाठक लाई विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ४६ बमोजिम सजाय मागदाबि गरिएको ।

Unauthorized access to computer systems or networks (Sec 45)

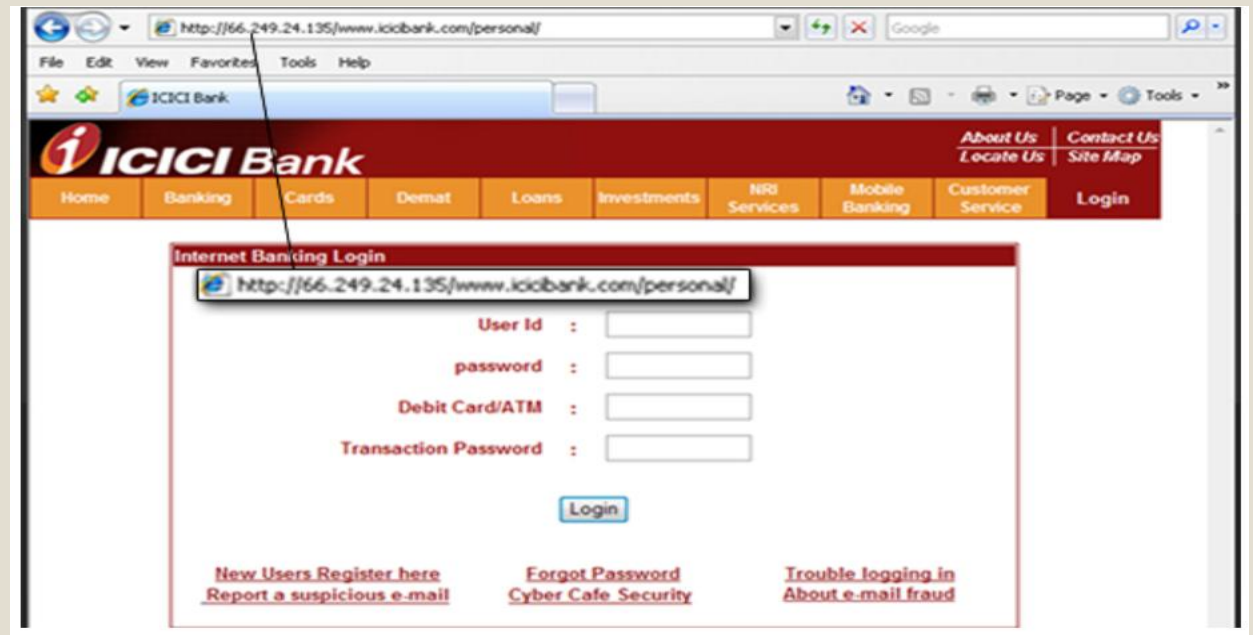
- This activity is commonly referred to as hacking.
- Different connotation to the term hacking, so we will not use the term "unauthorized access" interchangeably with the term hacking.

Phishing

(No exact provisions on ETA but we can relate it with sec. 45)

Phishing is **fraudulent attempt** to **obtain sensitive information** such as username, password, credit card details by means of electronic communications.

- by means of forms.
- link manipulation.
- key loggers
- Content Injection



Link Manipulation

Manipulating the links for example www.facb00k.com

Instead of www.facebook.com

Misspelled URLs or sub domains are common tricks used by attacker

Crime may be the same.
But punishment might be
different on the basis of
which door is used by the
criminals.

Internet Time Thefts

(No exact provisions on ETA)

- This connotes the usage by an unauthorized person of the Internet hours paid by another person.
- The Router is in control of unauthorized person.

Logic Bombs

(No exact provisions on ETA)

These are event dependent programs. This implies that these programs are created to do something **only when a certain event occurs**. Even some viruses may be termed logic bombs because they lie dormant all through the year and become active only on a particular date (**Eg. Chernobyl virus, 1998**).

- 26th Day of each months. Most destructive on April and June 26
- Also called **CHI Virus, Created by Taiwanese student Chen Ing-hau.**
- **Overwrite hard drives and damage BIOS of motherboard.**
- **Damage 60 million computers worldwide, causing over \$1 billion in total damages.**
- **Affected Country: South Korea, Turkey, China**

Virus / worm attacks

(No exact provisions on ETA)

Viruses are programs that attach themselves to a computer or a file and then circulate themselves to other files and to other computers on a network. They usually affect the data on a computer, either by **altering or deleting** it. Worms, unlike viruses do not need the host to attach themselves .

Data diddling (No exact provisions on ETA)

This kind of an attack involves **altering raw data just before it is processed** by a computer and then changing it back after the processing is completed. Electricity Boards in India have been victims to data diddling programs inserted when private parties were computerizing their systems.

Ransomware and Malware

- Malware or “malicious software” is an umbrella term that describes any malicious program or code that is harmful to systems.
- The malware that asks for data to be recovered by paying the ransom generally in the form of bitcoins.

Brute Force Attack and Dictionary Attack

- A brute force attack is a hacking method that uses trial and error to crack passwords, login credentials, and encryption keys.
- This is an old attack method, but it's still effective and popular with hackers. Because depending on the length and complexity of the password, cracking it can take anywhere from a few seconds to many years.
- “A type of brute force attack where an intruder attempts to crack a password-protected security system with a “dictionary list” of common words and phrases used by businesses and individuals.”

Spamming

- Spamming refers to the practice of sending unsolicited and often irrelevant messages over the internet to a large number of users. These messages are typically sent for advertising purposes, phishing, spreading malware, or other malicious activities.

Cyber Defamation (Section 47)

- कम्प्युटर र इन्टरनेटको माध्यमबाट कुनैपनि व्यक्तिको प्रतिष्ठा तथा ख्यातिमा चोट पुऱ्याउने कार्यलाई Cyber Defamation भनिन्छ । (Means: Audio, video, text, graphics and other multimedia)

Conditions

- The statement musts be **false and defamatory**.
- The said statement must refer to the **victim**.
- The statement must be **published through the electronic medium by means of Internet or Intranet**.

Some Cases

- V-Sekhara Case
- Share to whom?

Content of Forwarded Message/shared message:

- *Recently this disgusting fact has come out through complaints that **women cannot become reporters or anchors unless they sleep with top bosses** and **with these faces they come out to ask questions to the Governors.***
- *Madras high court said that “**forwarded message is equal to accepting the message and endorsing the message**”*

Chris Cairns v Lalit Modi

The re-tweet constitutes an act of independent speech relaying information afresh, possibly to a new and different audience than of the original tweet. The re-tweeter is considered a principal actor rather than as an intermediary enabling content to be relayed to others.

“Chris Cairns removed from the IPL auction list due to his past record in match fixing. This was done by the Governing Council today.”

Chris Cairns, the former New Zealand all-rounder, has won his libel case against Lalit Modi and has been awarded damages of £90,000 (\$142,000).

Swiss court fines man for 'liking' defamatory comments on Facebook

Zurich District Court in a case charged a man for liking a defamatory comment on Facebook.

The court held **that by liking defamatory statements** which included content contrary to the interests of the animal rights activist Erwin Kessler and his animal rights group, **the accused had adopted those statements as his own and had disseminated them making it accessible to a multitude of people.**

Anti Comments: "If the courts want to prosecute people for 'Likes' on Facebook, we could easily need to triple the number of judges in this country,"

Dark Web and other Webs

- The dark web is part of the internet that isn't visible to search engines and requires the use of an **anonymizing browser** called **ToR** to be accessed.
- Surface web is around only 4% of the total web.
- Around 90% of the web is deep web.
- Instead of ending in .com or .co, dark web sites end in **.onion**.
- **Bitcoin / Cryptocurrencies** are used for transaction in the dark web.

Sample view of Onion Search Engine



Onion Search Engine

No cookies, no javascript, no trace. We respect your privacy

Hidden: 37djtvcjcpiprohcrlyvlhfil45kdlfizsyvilqskgvdrafn5mocz4cid.onion

DoS and DDoS

A “denial of service” or DoS attack is used to tie up a website’s resources so that users who need to access the site cannot do so.

A distributed denial-of-service (DDoS) attack is a malicious attempt to disrupt normal traffic of a targeted server, service or network from more than one sources.

Cyber Stalking

- Use of internet, email and other communication means to stalk another person.
- **Virtually any unwanted contact between two people** that directly or indirectly **communicates a threat** or **places the victim in fear** can be considered stalking.
- **Features:** Harass, intimidate, spy or establish unwanted communication or contact, engaging in harmful behaviours that make the victim feel threatened, distressed or unsafe in any way.
- **Repeatedly use electronic communication** to harsh or frighten someone.
- It is referred to as online harassment and online abuse.

Cyberbullying (Section 47)

- The use of digital technology to bully someone is known as cyberbullying. It involves using text, SMS, certain apps, different social media platforms, and games through which individuals can chat, contact and exchange data with one another.
 - Recording any audio or video of someone in their private place without their consent and spreading it.
 - Sextortion (threats to expose sexual images)
 - Child pornography
 - Giving death threats
 - Giving violent threats

Cryptography Attack

- ❖ A cryptographic attack is a method used by hackers to target cryptographic solutions like ciphertext, encryption keys, etc.
- ❖ These attacks aim to retrieve the plaintext from the ciphertext or decode the encrypted data.

Dispute related to domain names

- (i) cyber squatters,
- (ii) cyber parasites,

Cybersquatting

कुनैपनि Domain Name लाइ बेच्चे वा भाडामा दिने प्रयोजनार्थ दर्ता गरी बेच्चे वा भाडामा दिने कार्य गर्नु लाइ Cybersquatting भनिन्छ भने त्यस्तो कार्य गराउने व्यक्तिलाइ Cyber Squatters भनिन्छ ।

Cyber Parasites

- आफ्नो website को visit सङ्ख्या बढाइ आफ्नो वेबसाइटबाट हुने आम्दानी बढाउनको लागि कुनैपनि प्रशिद्ध ब्रान्ड तथा Business लाइ थोरै परिवर्तन गरि डोमेन नामको रूपमा दर्ता गर्ने गैरकानूनी अभ्यासलाई Cyber Parasites भनिन्छ।
- Registering domain names that are slightly misspelled versions of well-known trademarks.

Rediff Communication Ltd. v. Cyberbooth and Anothers

In this case the defendant had registered a domain name radiff.com which was similar to rediff.com. The court gave a decision in favour of the plaintiff.

Cyber parasites

Yahoo! Inc. v. Akash Arora or Yahoo vs. yahooindia

Judgment of Delhi High Court

- Yahooindia was engaging in cyber parasites by using a domain name that was confusingly similar to that of Yahoo INC.
- The word “Yahoo” had built up its reputation, and that the defendant needed to stop using the domain name “yahooindia.com” permanently.
- A domain name is entitled to the same degree of legal protection as a trademark.
- As of August 26th, 2021 Yahoo India is no longer publishing content. But the account and email created on that base are operating as usual.
- In this judgment the **terms cyber squatting and cyber parasites are used synonymously.**

Very important thing of Digital Evidence

- DNA of the Digital evidence is its hash value.
- Just as biological DNA uniquely identifies individuals, hash values ensure that digital evidence has not been altered since collection, making them crucial for forensic admissibility.
- For example
 - <https://hash-file.online/>

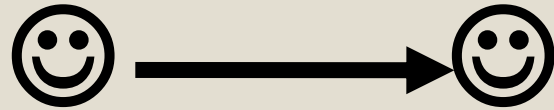
Cyber Security

के हो त साइबर सुरक्षा?

कम्प्यूटर, मोबाइल,
सर्भर, नेटवर्क,
ईलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम,
डेटा आदिलाइ विभिन्न
किसिमका आक्रमणबाट
बचाउने अभ्यास लाइ
साइबर सुरक्षा भनिन्छ ।



Issues of Cyber Security



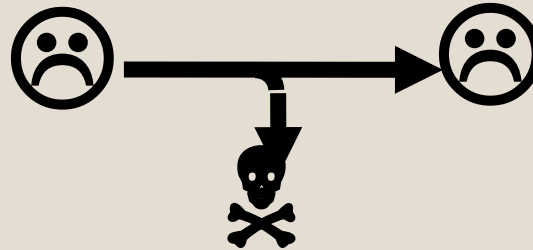
Normal Flow



Interruption



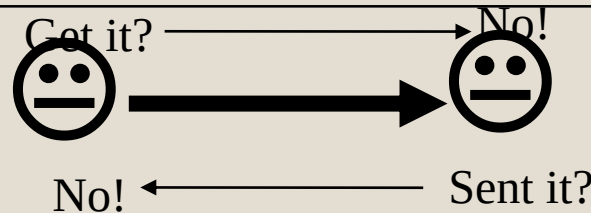
Modification



Interception



Fabrication



Repudiation

The best tip

Is it
possible
for us?



Stay away form the internet threats

**Free Wi-Fi,
unknown
links,
malware,
phishing
etc.**



सुरक्षित र बलियो पासवर्डको प्रयोग

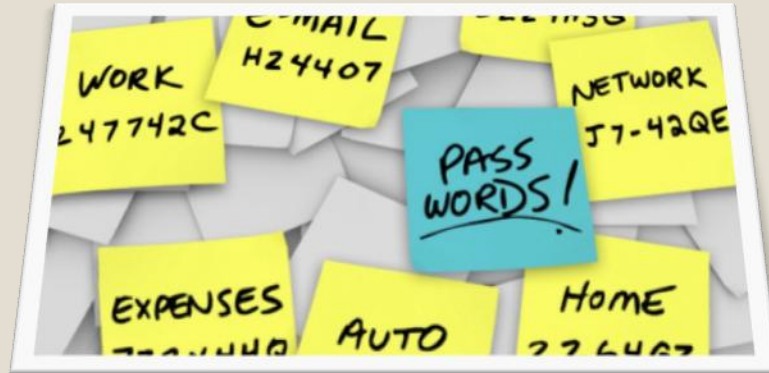
आफ्नो मोबाइल
र कम्प्युटरमा
बलियो पासवर्ड
राख्नुहोस र
कसैलाइपनि
प्रयोग गर्न
नदिनुहोस ।



के हो त बलियो पासवर्ड ?

- Combination of Upper case, lowercase, numerals, symbols
- Don't use repeated password for the different platforms
- Change password in every three months
- Use virtual keyboard if there is provided
- Use two step authentication if the system provided

पासवर्ड कसरि बनाउने र कसरि सम्झने



Hard to
remember??????

SWITCH TO PASSPHRASE

MY PASSPHRASE



Never judge a book by its cover

MY PASSWORD



nj@66!C

Never judge @ book by !ts c over

SALTING PASSWORD

MY PASSWORD

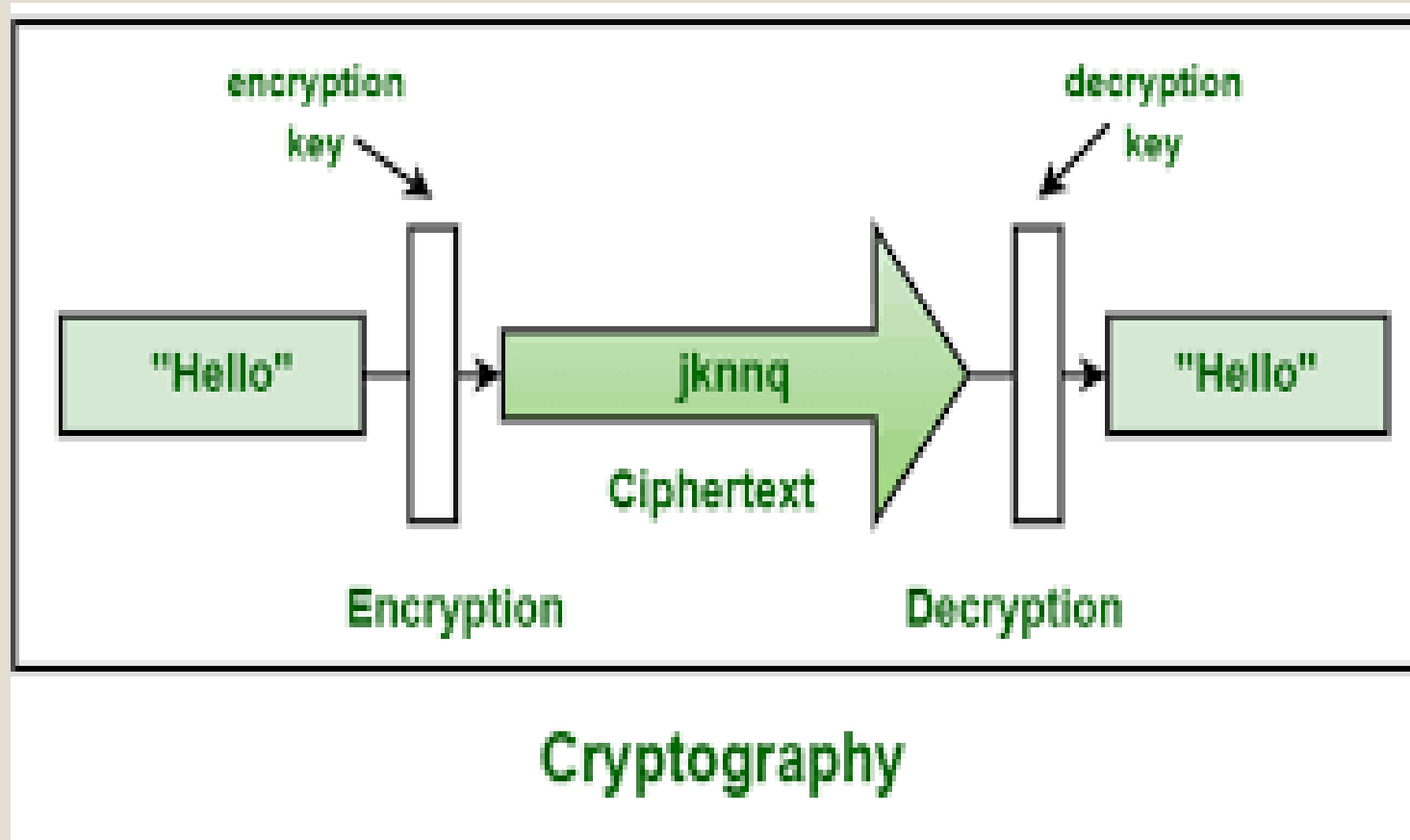
nj@66!C

SALT: 22

Password after salting

nj22@66!C

For more security use Encryption and Decryption



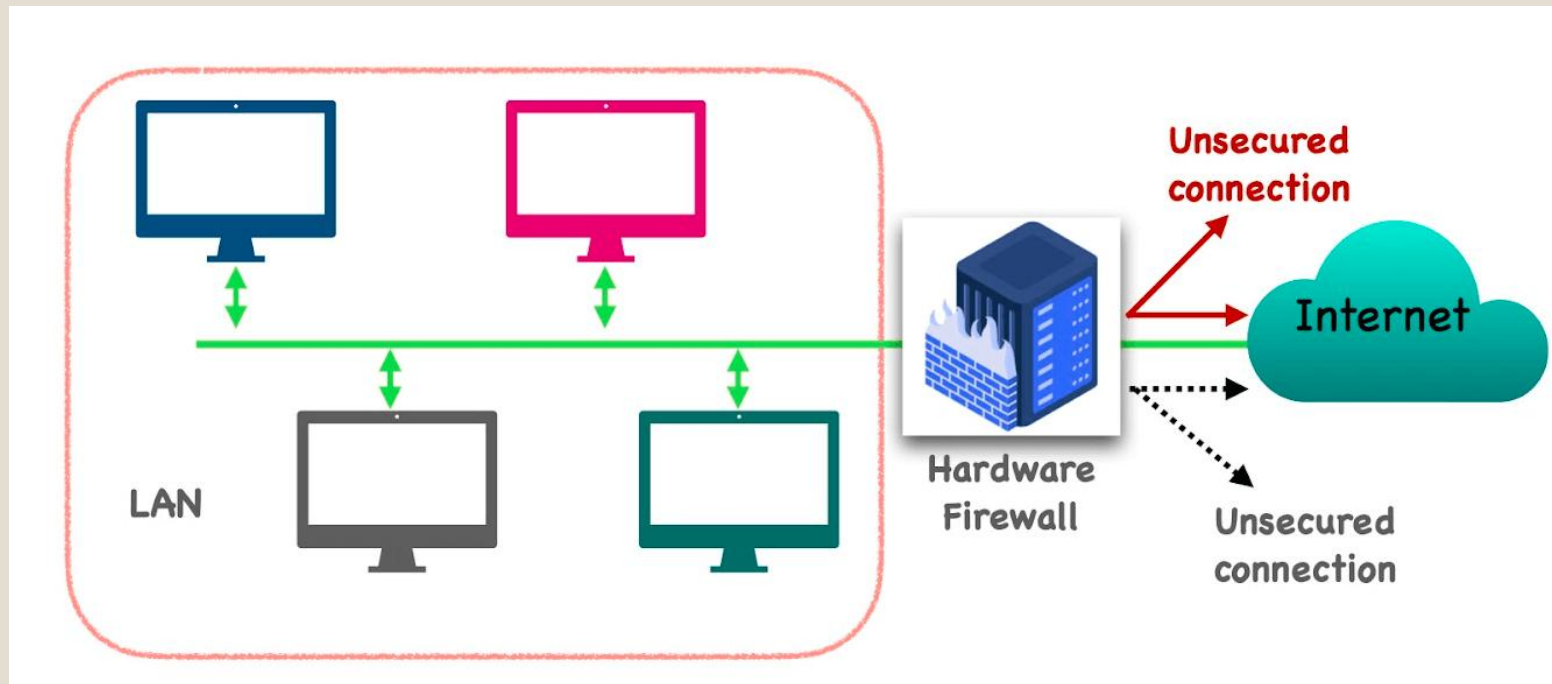
No Nudes

कसैलाई पनि (प्रेमि
प्रेमिका, श्रीमान श्रीमति,
नजिकको साथी वा अन्य
जोकोहि लाइ आफ्नो
नग्न, अर्धनग्न वा अरुलाइ
देखाउन नमिल्न तस्विर
मेसेन्जर वा ईन्टरनेटमा
कुनै पनि हालतमा
नपठाउनुहोस ।

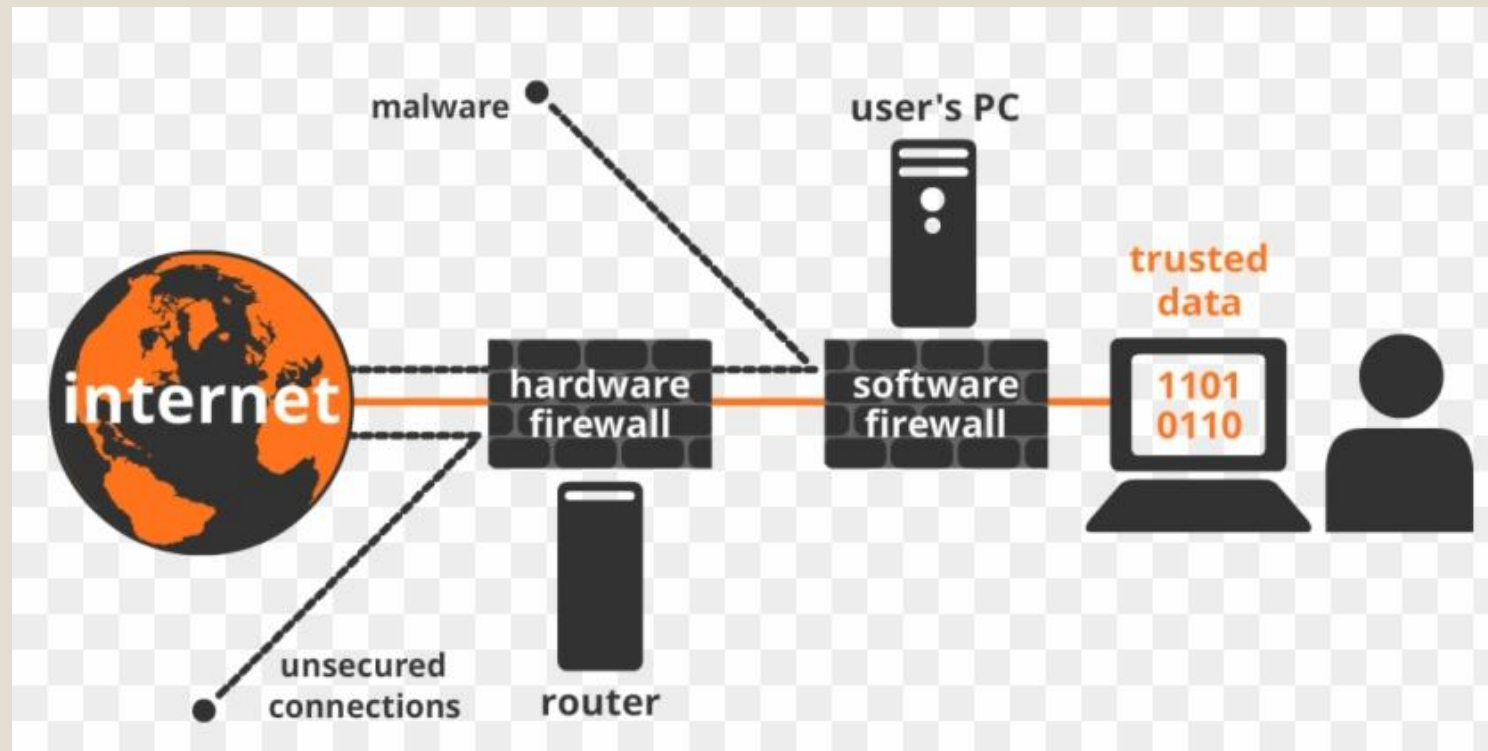


Firewall को प्रयोग गर्नुहोस

Hardware-piece of equipment installed between the network and gateway.



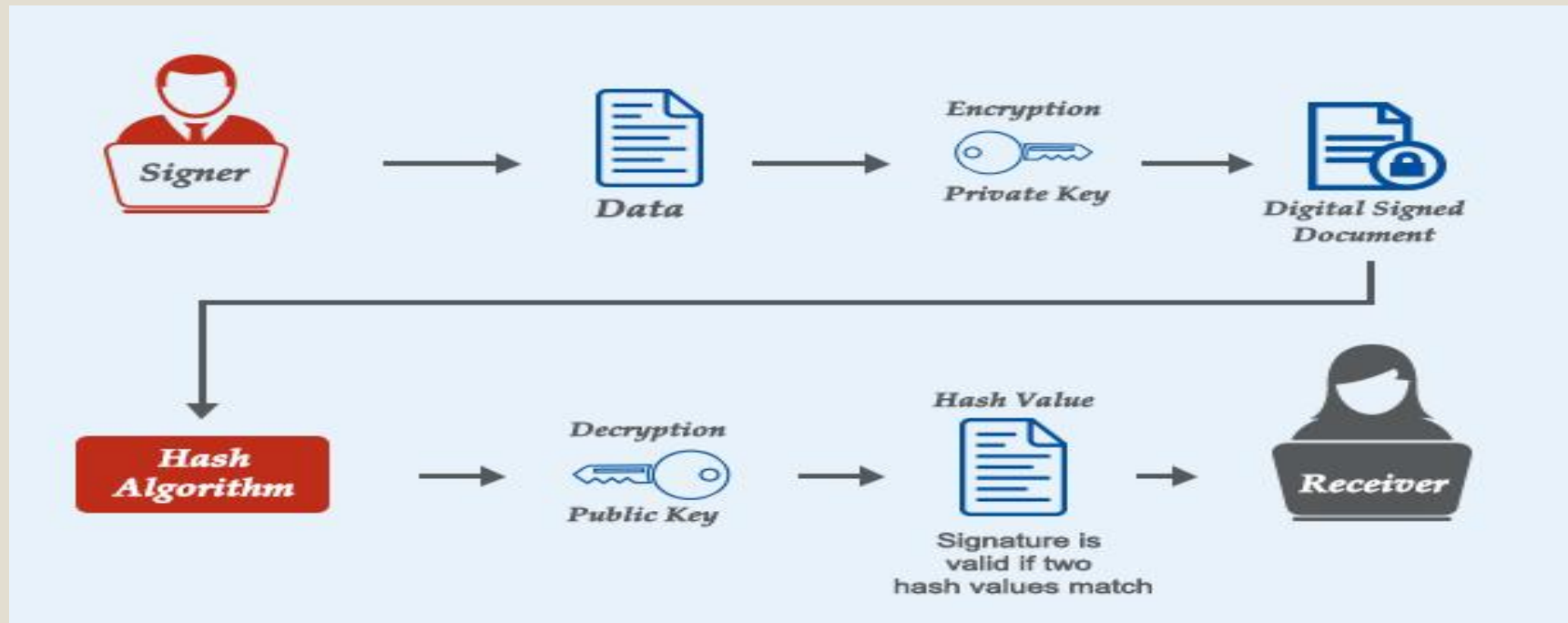
Software-program installed on each computer and regulates traffic through port numbers and applications.



तापाइलाइ google ले पछ्याइरहेको कुरा थाहा पाइ राख्नुहोस ।

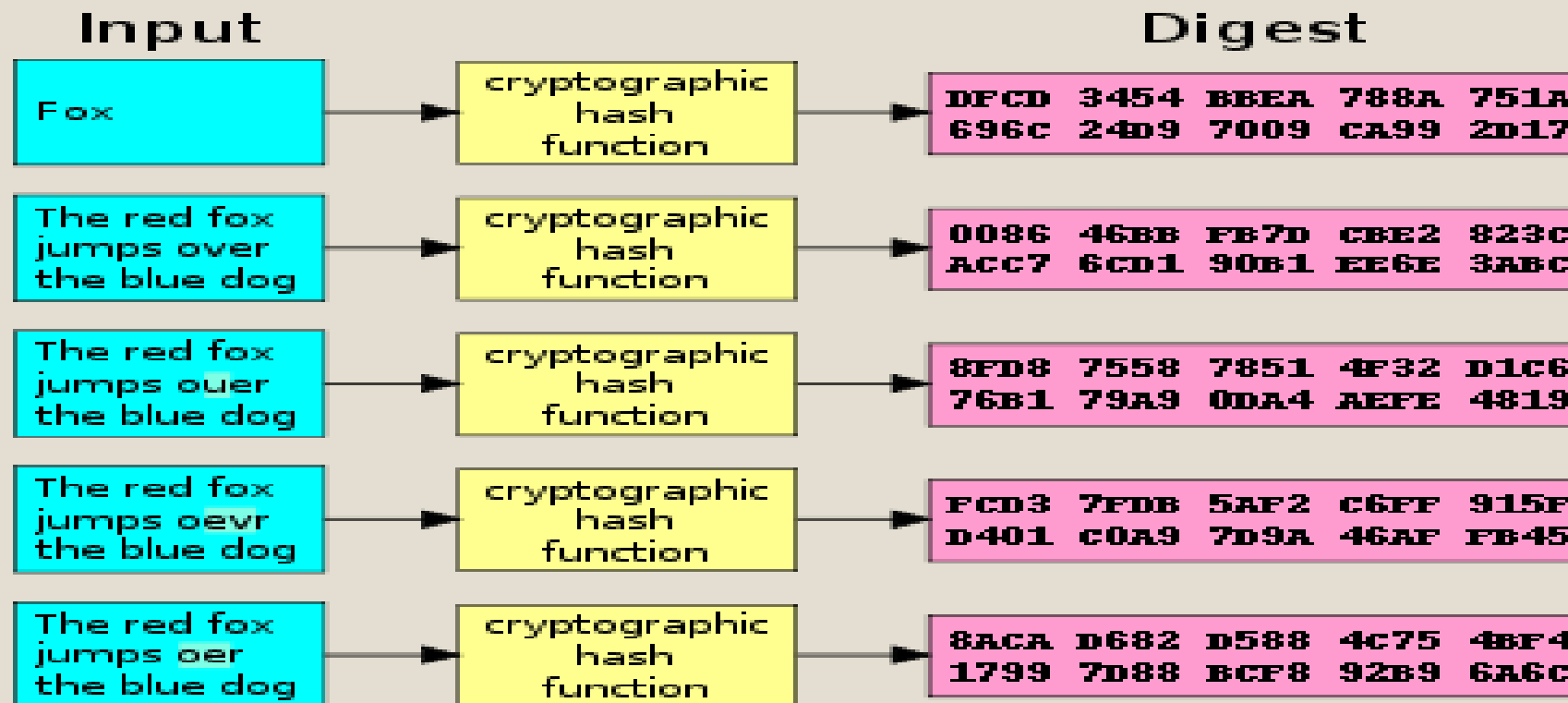


Use of Digital Signature



Authentication/confidentiality/non-repudiation
आधिकारिकता/गोपनियता/अखण्डता

How the hash function works?



तपाइको Digital Footprint तयार भइराखेको हुन्छ यो कुरा थाहापाइ राख्नुहोस र सजग हुनुहोस

इन्टरनेटमा एक पटक राखिएको कुरा पुर्ण रुपमा हटाउन असम्भव छ त्यसैले इन्टरनेट सामाजिक सञ्जाल तथा मेसेन्जरमा राखेको कुरा कुनैपनि वेला सार्वजनिक हुन सक्छ त्यस कुरामा ख्याल राख्नुहोस ।



फ्रि वाइफाईको प्रयोगमा सजगता राख्नुहोस

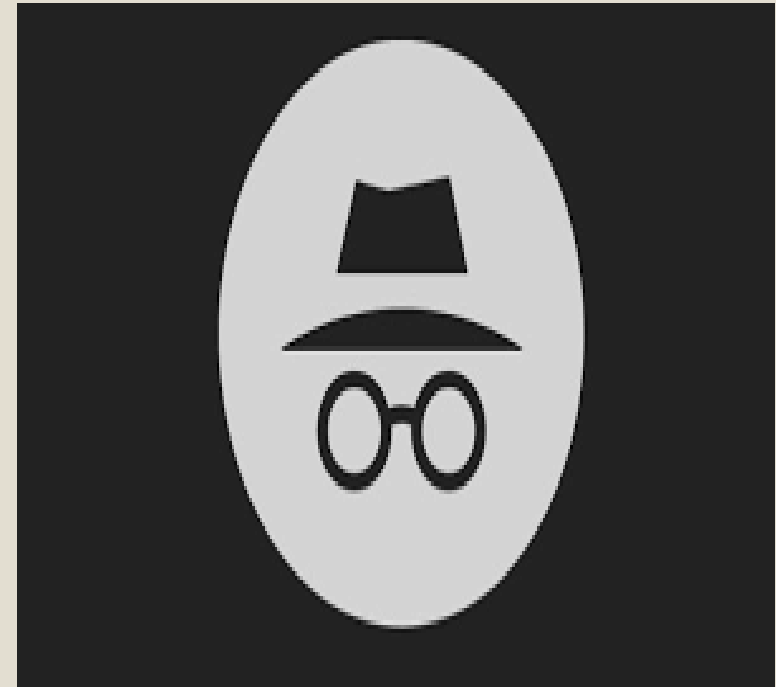
सार्वजनिक wi-fi बाट तपाईंको व्यक्तिगत तथ्याङ्क गोपनियता तथा अन्य जानकारी हरु भङ्ग हुन सक्दछ । त्यसैले सकेसम्म free wi-fi को प्रयोग नगर्नुहोस र गर्नु परे पनि आर्थिक कारोवार गर्न र अन्य महत्वपूर्ण सुचनाको स्रोतहरु प्रयोजनार्थ यसको प्रयोग नगर्नुहोस ।



Browse in Incognito mode

इन्टरनेट चलाउँदा Browser ले कतिबेला के के चलायो भन्ने इतिहास राख्ने गर्दछ । त्यसैले समय समयमा आफ्नो browsing history लाई मेट्ने गर्नुहोस ।

यसबाट सुरक्षित रहनकोलागि Browser मा incognito मोडमा काम गर्नुहोस ।



Backup is Essential.

आफना महत्वपूर्ण document हरु Cloud Storage मा मात्र नभएर Hard Drive मा समेत Backup राख्नुहोस । Hard Drive का Sensitive Information हरुलाई Encrypted Form मा राख्नुहोस ।



**Any
Questions ???**

Thank You